

1. 제정이유

- 청원경찰에 대한 관리규정(복무·징계 등)을 항만물류과에서 제정하여 담당하고 있으나, 징계와 관련한 세부사항은 「공무원 징계 규정」을 포괄적으로 준용하도록 하고 있을 뿐 징계절차 등 세부사항에 대하여 명확하게 규정하고 있지 않음
- 이에 따라, 「군산지방해양수산청 청원경찰 징계 예규」를 제정하여 관련 규정의 미비점을 보완하고자 함

2. 주요내용

- 가. 총칙(안 제1장, 제1조~제3조)
- 나. 징계위원회 설치·운영(안 제2장, 제4조~제12조)
- 다. 징계의 절차·양정 등(안 제3장, 제13조~제18조)
- 라. 보칙(안 제4장, 제19조~제22조)

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 「청원경찰법」, 「공무원 징계령」 및 「해양수산부 소속 청원경찰 관리규정」
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 해당기관 없음
- 라. 기 타 : 해당없음

예규 제 호

군산지방해양수산청 청원경찰 징계 예규

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 예규는 「청원경찰법」 제5조의2 및 「청원경찰법 시행령」 제8조 등에 따라 군산지방해양수산청에 소속한 청원경찰의 징계에 관하여 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 군산지방해양수산청(이하 ‘군산청’이라 하며, 그 장을 ‘청장’이라 한다) 소속 청원경찰의 징계에 관하여 「공무원징계령」 등 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 예규가 정하는 바에 따른다.

제3조(징계의 종류) ① 청원경찰에 대한 징계 종류는 다음 각 호와 같다.

1. 파면 : 근로계약을 해지하며, 「공무원연금법」에 따라 퇴직급여 및 퇴직수당을 일부 감액함
2. 해임 : 근로계약을 해지하며, 「공무원연금법」에 따라 퇴직급여 및 퇴직수당을 일부 감액함
3. 정직 : 1개월 이상 3개월 이하의 기간 동안 청원경찰 신분은 보유하나 직무에 종사하지 못하며 보수의 3분의 2를 감액함
4. 감봉 : 1개월 이상 3개월 이하의 기간 동안 보수의 3분의 1을 감액함
5. 견책 : 전과(前過)에 대해 훈계하고 회개하게 함

② "중징계"란 파면, 해임 또는 정직을 말하며, "경징계"는 감봉 또는 견책을 말한다.

제2장 징계위원회 설치·운영

제4조(징계위원회의 설치 및 구성) ① 청원경찰의 징계사건을 심의·의결하기 위하여 군산청에 청원경찰징계위원회(이하 '징계위원회'라 한다)를 설치·운영한다.

② 징계위원회는 위원장 1인과 위원 4인 이내로 구성한다.

③ 징계위원회의 위원장은 군산청 운영지원과장으로 한다.

④ 군산청 항만건설과장은 당연직 위원이 되며 민간위원 3명은 청장이 임명한다.

⑤ 징계위원회의 사무를 처리하기 위하여 운영지원과 서무담당을 간사로 한다. 간사는 위원장의 명을 받아 징계에 관한 기록, 그 밖의 서류의 작성과 보관에 관한 사무에 담당한다.

제5조(위원장의 직무) ① 징계위원회의 위원장은 징계위원회를 대표하며 위원회 사무를 총괄한다.

② 징계위원회의 회의는 위원장이 이를 소집하고 그 의장이 된다.

③ 의장은 표결권을 가진다.

제6조(위원장의 직무대행) 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 때에는 위원장이 지명한 위원이 그 직무를 대행한다.

제7조(제척 및 기피) ① 징계위원회의 위원 중 징계혐의자의 친족이나 그 징계사유와 관계가 있는 자는 그 징계사건의 심의에 관여하지 못한다.

② 징계혐의자는 위원장 또는 위원 중에서 불공정한 의결을 할 우려가 있다고 인정할 만한 상당한 사유가 있는 때에는 그 사실을 서면으로 소명하고 기피를 신청할 수 있다.

③ 제2항의 기피신청이 있을 때에는 징계위원회의 의결로 당해 위원장 또는 위원의 기피 여부를 결정해야 한다. 이 경우에 기피신청을 받은 자는 그 의결에 참여하지 못한다.

④ 위원의 제척·기피로 말미암아 제9조제1항에 따른 의사정족수에 이르지 못한 때에는 청장은 위원회에 참여할 수 없는 위원에 갈음하여 임시위원을 임명해야 한다.

제8조(징계사유) 청장은 청원경찰이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 징계위원회 의결을 거쳐 청원경찰을 징계할 수 있다.

1. 공금 횡령·유용, 업무상 배임 등이 인정되는 경우
2. 직무태만, 회계질서 문란 등의 행위를 한 경우
3. 무단결근, 근무지 무단이탈 등 근무태도가 매우 불량한 경우
4. 업무와 관련하여 감독자의 정당한 지시·처분을 이행하지 않은 경우
5. 업무상 알게 된 비밀 누설, 개인정보 부정 이용·무단 유출, 개인정보 무단조회·열람 등의 행위를 한 경우
6. 성폭력, 성희롱, 성매매 등의 행위를 한 경우
7. 음주운전을 한 경우
8. 직원 간의 다툼, 폭행 등으로 물의를 일으킨 경우

9. 직무와 관련하여 금품이나 향응 등을 수수한 경우
10. 부정청탁에 따른 직무를 수행하거나 부정청탁을 한 경우
11. 여비나 초과근무수당 등을 부당하게 수령한 경우
12. 고의나 중과실로 군산청에 손해를 입힌 경우
13. 청원경찰로서의 품위를 손상하여 해양수산부 또는 군산청의 명예를 실추시킨 경우
14. 복무사항을 지속적으로 위반한 경우
15. 갑질, 직장 내 괴롭힘 등의 행위를 한 경우
16. 그 밖에 제1호부터 제15호까지에 준하는 행위를 한 경우

제9조(징계위원회의 의결) ① 징계위원회는 위원장을 포함한 위원 3인 이상의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결하되, 의견이 분립하여 출석위원 과반수에 달하지 못하는 때에는 출석의원 과반수에 이르기까지 징계혐의자에게 가장 불리한 의견에 차례로 유리한 의견을 더하여 그 가장 유리한 의견을 합의된 의견으로 본다.

② 징계위원회는 필요하다고 인정할 때에는 군산청 소속 직원으로 하여금 사실조사를 하게 하거나 특별한 학식·경험이 있는 자에게 감정 또는 감정을 의뢰할 수 있다.

제10조(의결통보) 징계위원회가 징계의결을 한 때에는 지체없이 별지 제1호 서식의 징계의결서 정본을 첨부하여 청장에게 이를 통보해야 한다.

제11조(회의의 비공개) 징계위원회의 회의는 공개하지 아니한다.

제12조(비밀누설금지) 징계위원회의 회의에 참여한 자는 직무상 알게 된

비밀을 누설해서는 안 된다.

제3장 징계의 절차·양정 등

제13조(징계의결의 요구) ① 청장은 청원경찰이 제8조에서 정한 사유에 해당하는 경우 별지 제2호서식의 징계의결요구서에 따라 징계위원회에 청원경찰 징계 의결을 요구해야 한다.

② 제1항의 징계의결 요구는 부득이한 사유가 없는 한 징계사유의 통보를 받은 때로부터 1개월 이내에 해야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 징계의결 요구는 징계사유에 대한 충분한 조사를 행한 후에 입증에 필요한 관계 증빙자료를 첨부하여 별지 제2호서식, 별지 제3호서식, 별지 제4호서식에 따라 징계위원회에 중징계 또는 경징계로 구분하여 요구해야 한다.

제14조(징계의결의 기한) ① 징계위원회는 징계의결 요구서를 접수한 날로부터 30일 이내에 징계에 관한 의결을 해야 한다. 다만, 부득이한 사유가 있을 때에는 당해 징계위원회의 의결로 30일에 한하여 그 기간을 연장할 수 있다.

② 징계의결이 요구된 사건에 대한 징계절차의 진행이 「국가공무원법」 제83조에 따라 중지된 때에는 그 중지된 기간은 제1항의 징계의결 기한에 산입하지 아니한다.

제15조(징계협의자의 출석) ① 징계위원회가 징계협의자의 출석을 명할 때에는 별지 제5호서식의 출석통지서를 송달하되, 징계위원회 개최일 3일 전에 징계협의자에게 도달되도록 해야 한다.

② 징계위원회는 제1항에 따른 출석통지서를 직접 송달하는 것이 주소불명, 그 밖의 사유로 곤란하다고 인정될 때에는 출석통지는 관보에 의해야 한다. 이 경우에는 관보에 게재한 날로부터 10일이 경과함으로써 그 출석통지서가 송달된 것으로 본다.

③ 징계위원회는 징계혐의자가 그 징계위원회에서의 진술을 위한 출석을 원하지 아니할 때에는 진술권 포기서를 제출하게 하여 기록에 첨부하고 서면심사만으로 징계의결을 할 수 있다.

④ 징계혐의자가 출석통지를 받고도 정당한 사유없이 사유서를 제출하지 않고 출석하지 아니할 때에는 그 사실을 기록에 명시하고 서면심사에 따라 징계의결을 할 수 있다.

⑤ 징계혐의자의 형사사건으로 인한 구속, 기타 사유로 50일 이내에 출석할 수 없을 때에는 서면에 의하여 진술하게 하여 징계의결을 할 수 있다.

제16조(심문과 진술권) ① 징계위원회는 징계혐의자의 혐의내용에 관한 심문을 행하는데 필요하다고 인정할 때에는 관계인의 출석을 요구하여 심문할 수 있다.

② 징계위원회는 징계혐의자에게 충분한 진술을 할 수 있는 기회를 부여해야 하며 징계혐의자는 서면 또는 구술로써 자기에게 이익이 되는 사실을 진술하고 증거를 제출할 수 있다.

③ 징계혐의자는 증인의 심문을 신청할 수 있다. 이 경우에 징계위원회는 그 채택 여부를 결정해야 한다.

제17조(징계양정기준 및 효력) ① 징계위원회가 징계사건을 의결함에 있어서는 징계혐의자의 비위의 유형, 비위의 정도 및 과실의 경중과 평소의 소행, 근무성적, 공적, 뉘우치는 정도 또는 그 밖의 정상 등을 참작하여 「공무원 징계령 시행규칙」 제2조에 따른 징계기준(징계기준, 초과근무수당 및 여비 부당수령 징계기준, 청렴의 의무 위반 징계기준, 성 관련 비위 징계기준, 음주운전 징계기준 등)을 준용하여 의결한다.

② 징계위원회가 징계사건을 의결함에 있어서는 비위와 부조리를 척결함으로써 공무 집행의 공정성 유지와 깨끗한 공직사회의 구현 및 기강 확립에 주력하고, 직무와 관련한 금품수수 및 중점 정화대상 비위를 엄중히 문책해야 한다.

제18조(징계의 감경) ① 징계위원회는 징계의결이 요구된 자가 다음 각 호에 해당될 때에는 별표의 징계 감경기준에 따라 감경할 수 있다. 다만, 청원경찰이 징계처분이나 이 예규에 따른 경고를 받은 사실이 있는 경우에는 그 징계처분이나 경고처분 전의 공적은 감경 대상 공적에서 제외한다.

1. 「상훈법」에 의한 훈장 또는 포장을 받은 공적이 있을 때
2. 「정부 표창 규정」에 의하여 차관급 이상의 표창을 받은 공적
3. 행위의 발생동기, 뉘우치는 정도 등을 참작할 여지가 있을 때

② 제1항에도 불구하고 징계사유가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 징계를 감경할 수 없다.

1. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄

2. 「성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률」 제2조제1항제1호에 따른 성매매

3. 「양성평등기본법」 제3조제2호에 따른 성희롱

4. 「도로교통법」 제44조제1항에 따른 음주운전 또는 같은 조 제2항에 따른 음주측정에 대한 불응

③ 징계위원회는 징계의결이 요구된 사람의 비위가 성실하고 적극적인 업무처리 과정에서 과실로 인하여 생긴 것으로 인정되거나, 제2항에 따른 감경 제외 대상이 아닌 비위 중 직무와 관련이 없는 사고로 인한 비위라고 인정될 때에는 그 정상을 참작하여 별표의 징계 감경기준에 따라 징계를 감경할 수 있다.

제4장 보 칙

제19조(징계의 집행) ① 청장은 징계의결서를 받은 날로부터 10일 이내에 이를 집행해야 한다.

② 청장은 제1항의 규정에 따라 징계의결을 집행한 때에는 지체없이 별지 제6호서식의 징계처분 사유설명서에 징계의결서의 사본을 첨부하여 교부해야 한다.

제20조(재심청구) ① 징계 처분을 받은 청원경찰은 해당 처분에 불복할 경우 별지 제7호서식의 재심청구서에 그 밖의 다른 입증자료 등을 첨부하여 징계처분 통보서를 교부받은 날부터 15일 이내에 해당 징계의결을 한 징계위원회에 재심을 청구할 수 있다.

② 제1항에 따라 재심을 요청받은 징계위원회는 청장에게 관련 사실

을 즉시 통보하고 재심청구서를 받은 날부터 30일 이내에 재심을 위한 회의를 개최한다. 이 경우 제4조부터 제16조까지를 준용한다.

③ 제2항에 따라 징계위원회를 개최하는 경우 위원장을 제외한 위원은 1심 위원이 아닌 사람 중 청장이 지명한다.

④ 징계위원회는 재심 의결을 할 경우 당초 징계 처분보다 무거운 징계처분을 의결할 수 없다.

③ 재심의 절차 및 의결 방법은 1심 때와 같다.

제21조(구제 절차의 안내) 제19조제2항에 따라 징계처분 사유설명서를 통보할 때에는 다음 각호에 따른 구제 절차를 안내해야 한다.

1. 제20조에 따른 재심청구
2. 「행정심판법」에 따른 행정심판 제기 및 청구기간 등
3. 「행정소송법」에 따른 행정소송 제기 및 제기 기간 등

제22조(준용) 청원경찰 징계업무와 관련하여 이 예규에서 정하지 아니한 사항은 「공무원 징계령」 등 국가공무원에 적용하는 법령을 준용한다.

부 칙

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

[별표]

청원경찰 징계 감경기준(제18조 관련)

제17조의 규정에 의하여 인정되는 징계양정	제18조의 규정에 의하여 감경되는 징계양정
○ 파 면	○ 해 임
○ 해 임	○ 정 직
○ 정 직	○ 감 봉
○ 감 봉	○ 견 책
○ 견 책	○ 불 문(경고)

[별지 제1호 서식]

청원경찰 징계 의결서

징계혐의자 인적사항	①소 속	②직 위	③성 명
④의결주문			
⑤이 유			
군산지방해양수산청 청원경찰 징계위원회 위원장 (인) 위 원 (인) 위 원 (인) 위 원 (인) 위 원 (인) 간 사 (인)			
년 월 일			

[별지 제2호 서식]

청원경찰 징계 의결요구서

인 적 사 항	①성 명	한 글		②소 속		③직 위	
		한 자		④생년월일		⑤재직기간	
	⑥주 소						
⑦ 징계 사유							
⑧ 징계 의결 요구권 자의 의견							
위와 같이 징계의결을 요구합니다. 년 월 일 군산지방해양수산청장 [직인] 군산지방해양수산청 청원경찰 징계위원회 위원장 귀하							

[별지 제3호 서식]

확 인 서

1. 인적사항	소속 (현재) (협의 당시)	직위(직급) (현재) (협의 당시)	성명																		
2. 비위유형	법 제78조의2제1항제1호에 해당하는 비위 (□해당함, □해당 없음) 법 제78조의2제1항제2호에 해당하는 비위 (□해당함, □해당 없음) 성폭력 범죄 (□해당함, □해당 없음) 성희롱 또는 성매매 (□해당함, □해당 없음) 음주운전 또는 음주측정 불응 (□해당함, □해당 없음) 재산등록 및 주식의 매각·신탁과 관련한 의무 위반 (□해당함, □해당 없음) 부작위 또는 직무태만 (□해당함, □해당 없음) 「공무원 행동강령」 제13조의3에 따른 부당한 행위(□해당함, □해당 없음) 성 관련 비위 또는 「공무원 행동강령」 제13조의3에 따른 부당한 행위를 은폐하거나 필요한 조치를 하지 않음 (□해당함, □해당 없음)																				
3. 감경 대상 공적 유무 및 감경 대상 비위 해당 여부	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">공적 사항</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">징계 사항[불문(경고) 포함]</th> </tr> <tr> <th style="width: 15%;">포상일</th> <th style="width: 25%;">포상 종류</th> <th style="width: 20%;">시행청</th> <th style="width: 15%;">날짜</th> <th style="width: 20%;">종류</th> <th style="width: 15%;">발령청</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> 성실하고 능동적인 업무처리 과정에서의 과실로 인한 비위 해당 여부 (□해당함, □해당 없음) 직무와 관련이 없는 사고로 인한 비위 (□해당함, □해당 없음)			공적 사항			징계 사항[불문(경고) 포함]			포상일	포상 종류	시행청	날짜	종류	발령청						
공적 사항			징계 사항[불문(경고) 포함]																		
포상일	포상 종류	시행청	날짜	종류	발령청																
4. 혐의자의 평소 행실	“근무실적, 직무수행 능력, 직무수행 태도, 주의·경고 횟수 등을 구체적으로 기재”																				
5. 근무 성적(최근 2년)	(○○년○○월) 점, (○○년○○월) 점, (○○년○○월) 점, (○○년○○월) 점.																				
6. 그 밖의 사항	규제개혁이나 국정과제의 추진과정에서 발생한 비위 해당 여부 (□ 해당함 □ 해당 없음) ※ 불합리한 법령정비 또는 규제개선을 통한 일자리 창출 등 경제활성화나 규제 민원의 신속한 처리 등의 추진과정에서 발생한 비위에 해당하는지 여부를 말합니다. 다만, 고의·중과실이거나 금품비위와 관련이 있는 경우는 제외됩니다. “그 밖의 정상 참작 사유 기재”																				
위 기재 사항이 사실과 다름 없음을 확인합니다. 작성책임자 (소속 및 직위) (직급) (성명) (서명 또는 인) 군산지방해양수산청장 [직인] 군산지방해양수산청 청원경찰 징계위원회위원장 귀하																					

[별지 제4호 서식]

의견서

인적사항	소속	직위(직급)	성명

의견	
징계 등 감경사유	
첨부서류	증명자료(첨부할 증명자료가 있는 경우에만 해당합니다)
「군산지방해양수산청 청원경찰 징계 예규」 제13조제3항 따라 위와 같이 의견서를 작성하여 제출합니다. 년 월 일 군산지방해양수산청장 [직인] 군산지방해양수산청 청원경찰 징계위원회위원장 귀하	

[별지 제5호 서식]

청원경찰 출석통지서

인 적 사 항	①성명	한글		②소 속	
		한자		③직 위	
	④주 소				
⑤출석이유					
⑥출석일시		년 월 일 시 분			
⑦출석장소					
유의사항		1. 진술을 위한 출석을 원하지 아니할 때에는 아래의 진술권포기서를 즉시 제출할 것 2. 사정에 의하여 서면진술을 하고자 할 때에는 징계위원회개최일 전일까지 도착하도록 진술서를 제출할 것 3. 정당한 사유서를 제출하지 아니하고 지정된 일시에 출석하지 아니하고, 서면진술서를 제출하지 아니하는 경우에는 진술할 의사가 없는 것으로 인정 처리한다. 4. 성실하고 적극적인 업무처리 과정에서 과실로 인하여 징계의결 등이 요구된 경우에는 징계위원회에서 징계감면을 받을 수 있으니, 이에 해당한다고 판단하는 경우 적극행정에 대한 증빙자료를 제출하시기 바람			
「군산지방해양수산청 청원경찰 징계 예규」 제15조의 규정에 의하여 위와 같이 귀하의 출석을 통지합니다.					
년 월 일 군산지방해양수산청 청원경찰 징계위원회 위원장 [인] 귀하					

(절 취 선)

진술권포기서

[illegible]

[별지 제6호 서식]

청원경찰 징계처분 사유설명서

①소속	②직위(급)	③성명
④주문		
⑤이유	별첨 징계의결서 사본과 같음	
위와 같이 처분하였음을 통지합니다.		
년 월 일		
군산지방해양수산청장 [인]		
귀하		
참고 :		

[별지 제7호 서식]

재심청구서

1. 사건명: ○○○ 징계 처분(통지일: 0000.00.00, 처분권자: ○○○○○○)

2. 청구인

성명	(한자:)
생년월일	
소속	
직급	
주소	
전자우편(e-mail)	
연락처	

3. 재심청구 취지:

4. 재심청구 이유: 별지로 작성

6. 입증자료: 별지로 작성

「군산지방해양수산청 청원경찰 징계규정」 제20조에 따라
위와 같이 징계 처분에 대한 재심을 청구합니다.

년 월 일

위 청구인

(서명 또는 인)

군산지방해양수산청 청원경찰징계위원회 위원장 귀하